

1500295-41.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM (TJ-SP - Apelação Criminal com Revisão nº 1502928-05.2020.8.26.0047, Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, 3ª CÂMARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500295-41.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500295-41.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Ministério Público

Réu:

Lucas Kauan de Andrade Sousa e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

## I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra LUCAS KAUA DE ANDRADE SOUSA e RICARDO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque os dois, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta de 22h45, na Avenida Vereador José Mauad, 100, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, uma motocicleta marca HONDA/CG 150 FAN ESI, placa FDD2268, chassi 9C2KC1670DR000424, ano 2012/2013, cor preta, avaliada a f. 127 em R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais); e uma motocicleta marca HONDA/CG 160 FAN, placa EHH3099, chassi 9C2KC2200LR029617, ano 2019/2020, avaliada a f. 127 em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) (f.137/140).

A denúncia veio instruída com inquérito policial conduzido pela Polícia Civil (f. 01/81 e 121/132).

A decisão f. 93/95 converteu a prisão em flagrante dos acusados em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 12 de janeiro de 2022 (f. 141/142).

Os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação (f. 162/167 e 172/174).

Decisão f. 175/178 ratificou o recebimento da denúncia e aprazou audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, interrogados os acusados. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (f. 232/237).

A defesa do acusado LUCAS apresentou alegações finais escritas e postulou pela absolvição do réu, uma vez a que a conduta praticada se deu mediante ameaça e coação, ou seja, não teve animus em praticar a ação. Subsidiariamente, requereu que a penalidade seja convertida em tratamento do Réu em clínica especializada para o tratamento de vícios em entorpecentes. Pugnou ainda pelo o reconhecimento da confissão espontânea (f. 238/242).

Por sua vez, a defesa do acusado RICARDO, pugnou pela absolvição do acusado, tendo em vista este ter praticado o fato imputado mediante coação moral irresistível, subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea (f. 244/246).

É o relatório. Fundamento e decido.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

O Ministério Público acusa LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA e RICARDO OLIVEIRA ALVES DE SOUSA de praticarem o crime definido no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

O artigo 155, §§1º e 4º do Código Penal, que cuida do denominado delito de “furto noturno qualificado”, possui a seguinte redação:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas."

Compulsando os autos, verifico que há provas robustas de que os acusados efetivamente subtraíram o objeto discriminado na denúncia.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (f. 01/02), pelo boletim de ocorrência (f. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (f. 21/22), pelas fotografias (f. 59/64), pelo auto de avaliação (f. 127), pelo laudo pericial (f. 217/223) e por toda a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tudo a convergir no sentido que as vítimas foram criminosamente desapossadas de parte de seu patrimônio, em típica ação de furto, nos termos do artigo 155 do Código Penal.

A autoria pode ser imputada com segurança aos réus, haja vista que eles próprios confessaram o delito, nos exatos termos da denúncia. Importante consignar que as confissões dos acusados estão em harmonia com as demais provas, o que satisfaz o artigo 197 do Código de Processo Penal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as vítimas, as testemunhas e os acusados foram ouvidos, vejamos:

A vítima ROGERIO MIRANDA JÚNIOR, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos estava no trabalho quando recebeu a notícia de que sua moto e a de um outro indivíduo haviam sido subtraídas. Quando se dirigiu até o local, os dois acusados já se encontravam no interior da viatura policial. A parte frontal da motocicleta estava danificada mediante a tentativa de "ligação direta". Eles quebraram a trava de segurança, danificaram farol e guidão. Os fatos se deram entre 23h:30min e 23h:45min. A ação ocorreu durante seu horário de trabalho e a moto estava trancada no estacionamento do local. O vigia da empresa acionou as autoridades policiais. O motociclo foi recuperado (mídia digital).

A vítima CARLOS ALEXANDRE MARTINS SANTOS, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos estava no trabalho, quando o técnico de segurança do local notificou sobre o ocorrido e informou a numeração de placa da motocicleta alvo da ação dos acusados. O depoente reconheceu a numeração e no momento em que se dirigiu para o local dos fatos visualizou os indivíduos, já detidos pela polícia, bem como sua moto "toda acabada". Encontrou sua motocicleta cerca de dez metros de distância do local onde estava estacionada. Não se recorda o horário exato do ocorrido, mas supôs que eram entre 22h e 22h:30min. A motocicleta estava sem o farol dianteiro, luz de "seta" e guidão danificados. Possuía trava de segurança. Não tem ciência da ocorrência de outros eventos do gênero no local. O lugar possui vigilância. (mídia digital)

A testemunha CARLOS ALEXANDRE MARCIANO, policial militar, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos foram notificados sobre a ocorrência. Em uma estrada de terra próxima à empresa VENTUROSO, visualizaram os dois indivíduos mexendo nos faróis e painéis das motocicletas. Quando visualizaram a viatura, tentaram evadir para um matagal, mas não lograram êxito. As motocicletas já haviam recebido "ligação direta". Os fatos se deram entre 20h:30min e 21h. Foram localizadas as duas vítimas que eram funcionários da empresa VENTUROSO. As travas de segurança, painéis, faróis e miolos de chave foram danificados em ambas as motocicletas (mídia digital).

O acusado LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA, interrogado em juízo, relatou que no dia 26, por volta da 15h, quando havia chegado do trabalho, saiu com seu amigo para fumar maconha. Luis Fernando, vulgo "JACAREZINHO", foi até o local para ofertar cocaína, então os acusados adquiriram a quantia de R\$ 750 do entorpecente. Foi acordado que o pagamento da substância seria feito na semana seguinte. No entanto, no dia posterior, quando os indivíduos estavam sob efeitos de entorpecentes, JACAREZINHO foi até eles para cobrar os pagamento dos itens. O depoente narrou que mediante a falta de dinheiro na situação, JACAREZINHO ameaçou levá-los para "as ideias", ameaçou tanto os jovens quanto suas respectivas famílias. JACAREZINHO então levou-os até as proximidades da empresa VENTUROSO e lá falou que os rapazes deveriam "pegar" duas motocicletas para ele. Indicou como deveria ocorrer a ação e o lugar onde deveriam deixar as motos. Após a empreitada, a dívida estaria quitada. Admitiu a ação em conjunto com RICARDO. Os fatos se deram durante a noite, sendo

que eles romperam a trava de segurança, foram empurrando as motos até o local, desmontaram a parte frontal dos veículos e esperaram por JACAREZINHO. Utilizaram uma bicicleta de cor azul para realizarem a ação (mídia digital).

O acusado RICARDO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA, interrogado em juízo, relatou que ele e LUCAS estavam sofrendo ameaças por parte de JACAREZINHO, que havia lhes vendido drogas e não queria esperar pela semana seguinte para receber o pagamento. Para saldar a dívida, o traficante levou os acusados até uma empresa, juntamente com uma bicicleta de cor azul. No local, informou que precisava de uma motocicleta 150 e uma 160 cilindradas. A dívida em questão era no valor de R\$ 750. Os fatos se deram por volta das 23h:45min. A trava de segurança de ambas as motos foram rompidas, empurraram os veículos até uma estrada de terra próxima ao local, na qual JACAREZINHO havia dito que esperaria por eles. No entanto, o indivíduo não estava no local. Quebraram os faróis das motos para a realização de ligação direta, momento em que foram abordados por policiais (mídia digital).

Portanto, os depoimentos serenos das testemunhas e das vítimas são suficientes para a constituição do juízo condenatório, especialmente porque não se vislumbra a existência de algum motivo a indicar, por parte das mencionadas testemunhas, intenção de, indevidamente, prejudicarem os acusados, nem mesmo elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória. Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente e os próprios réus são confessos.

É válido ressaltar, ainda, que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências.

Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF - 1ª T. - HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Britto - j. 05.09.2006 - DJU 16.02.2007 - LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).

Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF - 2ª T. - HC 77.565/SP - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 29.09.1998 - DJU 02.02.2007, p. 74).

Vale registrar que a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo é dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que introduziu esse sofisticado mecanismo de controle da dispersão de julgados, aplicável em processos de qualquer

natureza.

Cabe dizer que o concurso de agentes firma a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal o que restou devidamente comprovado nos autos. Os acusados foram encontrados juntos em uma estrada de terra próxima à empresa onde os fatos ocorreram e confessaram o cometimento do delito.

No que tange à caracterização da qualificadora do “rompimento de obstáculo”, prevista no artigo 155, § 4º, incisos I, do Código Penal, vejo que restou provada. Com efeito, o laudo pericial de f. 217/223 tem a seguinte conclusão:

"Quando da consecução dos exames periciais, ambas motocicletas encontravam-se sem os blocos dos faróis dianteiros. Foram apresentados os faróis e 03 fios elétricos de coloração verde e laranja, com medidas aproximadas de dois fios com 03 centímetros e um com aproximadamente 06 centímetros. De acordo com informações, os fios encontravam-se ligados aos conectores do chicote principal que fica localizado atrás do farol das motocicletas, mecanismo o qual permite efetuar ligação direta. Os guidões das motocicletas encontravam-se destravados, mesmo com os motores desligados, possivelmente as travas de segurança foram quebradas para se obter tal articulação."

Ressalta-se que a conclusão do laudo está em harmonia com as demais provas constantes dos autos, conforme se verifica nas fotografias juntadas às fls. 59/64, nas quais é possível observar os faróis danificados, com a finalidade de efetuar a ligação direta; bem como pela própria confissão de ambos os réus.

De igual modo, devidamente comprovada a causa de aumento do repouso noturno, conforme boletim de ocorrência de f. 16/18 e por toda a prova oral produzida judicialmente, desde as declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, até os interrogatórios dos acusados.

Importante consignar que o crime de furto se consumou com a inversão da posse, sendo despicienda a posse mansa, pacífica e desvigiada. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, consagrou a tese de que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Vale registrar que a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo é dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que introduziu esse sofisticado mecanismo de controle da dispersão de julgados, aplicável em processos de qualquer natureza.

Por outro lado, quanto à alegação da defesa de LUCAS de que ele estava sob efeito de entorpecente, é de rigor seu afastamento. Não há nos autos qualquer comprovação do alegado, sendo essa atribuição conferida aos réus e seus defensores.

Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO. Preliminar. Afastada. Apelo em liberdade. Ausência de fundamentação não configurada. Fundamentação suficiente. Reincidência e confirmação da condenação que são suficientes para manter a prisão. Nulidade por ausência de deferimento para realização de exame químico toxicológico. Afastada. Ausência de provas de que estava sob efeito de drogas. DOSIMETRIA DA PENA. Aumento da pena-base mantida. Conduta voltada ao cometimento de crimes. Comprovação através das condenações por crimes contra o patrimônio. Regime mantido. Substituição da pena afastada. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação n.º 0000120-26.2017.8.26.0591, Rel.

Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Data do julgamento: 23/10/2018, Data de publicação: 25/10/2018), (grifamos).

Por fim, ambos os defensores pedem o acolhimento da tese de que os acusados agiram mediante coação moral irresistível. Todavia, não há provas de que os acusados estavam sob ameaça de mal grave e iminente de um traficante; da inevitabilidade do perigo e nem mesmo do caráter irresistível da ameaça. Essa versão está ancorada apenas nas palavras dos réus, o que muito pouco para infirmar a proposição acusatória. Sendo assim, afasto a excludente.

Nesse ínterim, dispõe o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM (TJ-SP - Apelação Criminal com Revisão nº 1502928-05.2020.8.26.0047, Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Data do julgamento: 17/08/2021, Data de publicação: 19/08/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado - Materialidade e autoria comprovadas - Alegação de "coação moral irresistível" que não colhe êxito - Ausência de comprovação pelo réu e pela Defesa, aos quais incumbia tal ônus - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação - Negado (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000355-71.2016.8.26.0544, Rel. Des. FÁTIMA GOMES, 9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Data do julgamento: 26/04/2020, Data de publicação: 26/04/2020).

Com relação ao pedido de indenização em favor das vítimas, não há provas do valor razoável e justo para o caso. A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do Código Civil) e não há nos autos dados suficientes para delimitar com exatidão os danos materiais suportados pelas vítimas, pelo que é mais prudente deixar que as vítimas diligenciem a liquidação desta sentença no Juízo Cível.

Destarte, por qualquer ângulo que eu examine o caso penal, chego à conclusão de que o Ministério Público conseguiu provar a procedência de sua acusação acima de uma dúvida razoável. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

### III - DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, condeno LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA e RICARDO OLIVEIRA ALVES DE SOUSA nas sanções do injusto penal culpável do no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

#### 1) Da pena do acusado LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA

Preliminarmente, a considerar o reconhecimento de duas qualificadoras (art. 155, §4º, I e IV, do CP), utilizo a qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o delito, ao passo que a do concurso de agentes será utilizada como circunstância judicial negativa. Ressalto que as demais circunstâncias são benéficas ao réu.

De acordo com o entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, "Possível é a utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas" (HC 331.480/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 03/03/2017).

Presente uma vetorial negativa, porque o delito foi praticado em concurso de pessoas e a considerar que cada circunstância judicial negativa deve corresponder a um acréscimo de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito (STJ, HC n. 305.505), julgo adequado fixar a pena-base 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Concorrem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Dessa forma, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase concorre a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 (repouso noturno), razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada diária no mínimo legal.

Diante da quantidade da pena aplicada e da ausência de condenação definitiva anterior ao fato aqui tratado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena (artigo 33, § 3º do Código Penal).

O réu preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 44, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade, no caso, implica maior comprometimento do acusado com a Justiça. Por isso, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em favor de entidade credenciada perante o juízo e limitação de fim de semana pelo prazo remanescente da pena.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, por não vislumbrar qualquer das situações cautelares do artigo 312 do CPP.

## 2) Da pena do acusado RICARDO OLIVEIRA ALVES DE SOUSA

Preliminarmente, a considerar o reconhecimento de duas qualificadoras (art. 155, §4º, I e IV, do CP), utilizo a qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o delito, ao passo que a do concurso de agentes será utilizada como circunstância judicial negativa. Ressalto que as demais circunstâncias são benéficas ao réu.

De acordo com o entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, "Possível é a utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas" (HC 331.480/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 03/03/2017).

Presente uma vetorial negativa, porque o delito foi praticado em concurso de pessoas e a considerar que cada circunstância judicial negativa deve corresponder a um acréscimo de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito (STJ, HC n. 305.505), julgo adequado fixar a pena-base 02

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento 11 (onze) dias-multa.

Concorrem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Dessa forma, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. .

Na terceira fase concorre a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 (repouso noturno), razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada diária no mínimo legal.

Diante da quantidade da pena aplicada e da ausência de condenação definitiva anterior ao fato aqui tratado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena (artigo 33, § 3º do Código Penal).

O réu preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 44, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade, no caso, implica maior comprometimento do acusado com a Justiça. Por isso, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em favor de entidade credenciada perante o juízo e limitação de fim de semana pelo saldo remanescente de pena.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, por não vislumbrar qualquer das situações cautelares do artigo 312 do CPP.

#### IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ambos os réus.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística e ao Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes do que consta no artigo 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal;

b) Após, Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente;

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal;

d) Comunique-se o ofendido acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP);

e) Encaminhe-se cópia desta sentença e de eventuais decisões de instâncias superiores, com respectiva certidão de trânsito em julgado, a todos os juízos onde os acusados respondem a ações penais.

P.R.I.

São Joaquim da Barra, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA